

1. 업무개요

자원순환본부(미래환경부처 부, 이하 “부”라 함)에
서는 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률(약칭: “전자제품등자원순
환법”）」에 따른 전기·전자제품 환경정보장제도와 관련된 업무를 수행하고 있고,
부에서는 관련 제도의 중장기 및 연간 운영 계획 수립, 법령지원
및 제도개선, 사후관리, 소송 및 심판 등에 대한 업무, 부에서는
(환경정보장제)시스템 운영 관련 법령 개정 지원 및 제도개선, 부과금
부과·징수 및 체납업체 조사·징수관리, 신규 제조·수입업체 조사 지원 등의 업무
를 담당하고 있다.

부에서는 「전자제품등자원순환법」 제18조에 따른 전기·전자
제품의 재활용부과금과 제18조의2에 따른 회수부과금의 부과·징수 및 제18조의3
에 따른 체납관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 관련 세부 절차는 「전기·전자
제품의 재활용 및 회수의무이행에 관한 업무처리지침(부 예규, 20**. **. *.)」
및 “전기·전자제품 재활용·회수의무이행 업무처리지침(부-****,
20**. **. *.))”에 따라 업무를 수행하고 있다.

전기·전자제품의 재활용부과금 및 회수부과금(이후 ‘부과금 등’)의 경우 전기·
전자제품 재활용의무생산자가 회수·인계·재활용의무량을 이행하지 않거나, 전기·
전자제품 판매업자가 회수 및 인계 의무를 이행하지 않는 경우 부과하는 비용으

로서 납부된 부과금 등은 「환경정책기본법」에 따른 환경개선특별회계 세입으로 처리하고 있다.

[표 1] 전기·전자제품 재활용부과금 및 회수부과금의 차이

구분	대상	의무사항	부과금
재활용부과금	재활용의무생산자 또는 공제조합 ¹⁾	회수·인계·재활용	재활용의무량 중 재활용되지 않은 폐기물의 재활용에 드는 비용의 **/** 범위 이내
회수부과금	판매업자 또는 공제조합	회수, 인계	회수의무량 중 회수되지 않은 폐기물을 회 수하는데 드는 비용의 **/** 범위 이내

2. 관련규정 및 판단기준

☒☒부 「전기·전자제품의 재활용 및 회수의무이행에 관한 업무처리지침」 및
 ◆◆ “전기·전자제품 재활용·회수의무이행 업무처리지침”에 따르면 부과금등을
 징수하는 과정에서 납부자의 주소, 영업소 소재지 등의 불명으로 재활용 또는
 회수부과금 납부고지서를 송달 할 수 없을 때에는 **일 기간 내에서 징수를 유
 예할 수 있으며, 징수유예 이후에도 납부고지서를 납부자에게 전달할 수 없는
 경우에는 공시송달²⁾ 절차를 통해 고지하도록 정하고 있다. 공시공달 이후에도
 징수대상자와 연락이 되지 않는 경우 부과결정을 철회(‘부과철회’)한 후 납세자의
 행방 또는 재산을 발견할 때에는 지체없이 부과·징수 절차를 밟도록 하고 있으
 며 관련 절차는 「국세기본법」 및 「국세징수법(20**년 이전)」 등을 인용하고 있다.

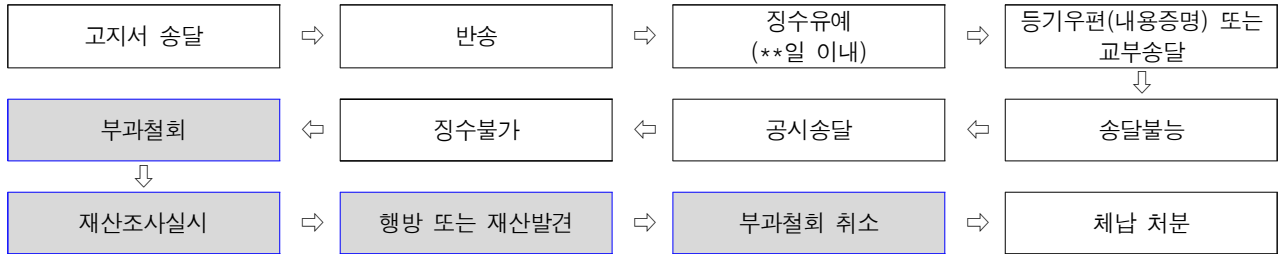
따라서, “전자제품등자원순환법” 제18조에 따른 전기·전자제품의 재활용부과
 금과 같은법 제18조의2에 따른 회수부과금의 부과·징수 절차는 「국세기본법」,

1) “전자제품등자원순환법” 제21조에 따라 ‘전기·전자제품 □□□□□□조합’에서 전기·전자제품 재활용의무생산
 자 및 전기·전자제품판매업자에게 부여된 의무에 대하여 대행 가능

2) 관할 시·군·구의 게시판, 기타 적절한 장소에 게시하거나 관보, 일간신문에 게재하고 인터넷(◆◆◆◆◆)에도 공고

및 「국세징수법」을 준용하고 관련 법령이 개정되는 경우 이를 반영하여야 한다.

[표 2] 송달불능 고지서의 처리 절차(☒☒부, ●● 지침)



3. 감사결과 확인된 문제점

「국세징수법」의 경우 20**년 전부개정 되었고, 국세의 경우 법 제17조에 따라 납부고지서 또는 독촉장의 송달이 지연되어, 도달한 날에 이미 지정납부기한 등이 지난 경우 또는 도달한 날부터 **일 이내에 지정납부기한등이 도래하는 경우에는 도달한 날부터 **일이 지난 날을 지정납부기한등으로 하고 있다.

또한, 「국세기본법」 제11조에 따라 서류를 송달받아야 할 자에게 송달하지 못하는 경우 서류의 주요 내용을 공고한 날부터 **일이 지나면 서류 송달이 된 것으로 보고 있다.

[표 3] 서류를 송달받아야 할 자에게 송달하지 못하는 경우

- 주소 또는 영업소가 국외에 있고 송달하기 곤란한 경우
- 주소 또는 영업소가 분명하지 아니한 경우
- 송달할 장소에 없는 경우로서 등기우편으로 송달하였으나 수취인 부재로 반송되는 경우
 - 서류를 등기우편으로 송달하였으나 수취인이 부재중(不在中)인 것으로 확인되어 반송됨으로써 납부기한 내에 송달이 곤란하다고 인정되는 경우
 - 세무공무원이 *회 이상 납세자를 방문[처음 방문한 날과 마지막 방문한 날 사이의 기간이 *일(기간을 계산할 때 공휴일, 대체공휴일, 토요일 및 일요일은 산입하지 않는다) 이상이어야 한다]해 서류를 교부하려고 하였으나 수취인이 부재중인 것으로 확인되어 납부기한까지 송달이 곤란하다고 인정되는 경우

이에, 「전자제품등자원순환법」에 따른 부과금등을 부과하는 경우 납부자의 주소, 영업소 소재지 등의 불명으로 납부고지서를 송달 할 수 없을 때에는 공시 송달을 통해 관련 내용을 전달하며, 공고한 날부터 **일이 지나면 서류가 징수 대상자에게 송달된 것으로 보고, 납부기한이 지난 경우에는 체납으로 처리하는 것이 적정함에도 관련 규정(☒☒부 예규, ◆◆ 지침)에서는 20**년 이전의 「국제징수법」을 준용하여 ‘부과철회’ 절차를 유지하고 있는 것으로 확인되었다.

다만, 감사 대상기간 20**년 이후 재활용 또는 회수부과금 징수 과정에서 “부과철회” 사례는 없는 것으로 확인되었다.

그리고, 「국제징수법」 제18조에서는 납세담보의 종류에 대하여 보험 기간 이내의 보증보험증권(보험기간이 ○○○령으로 정하는 기간 이상인 것으로 한정한다.) 또는 보험(보험기간이 ○○○령으로 정하는 기간 이상인 것으로 한정한다.)에 든 등기·등록된 건물, 공장재단, 광업재단, 선박, 항공기 또는 건설기계 등에 대하여 담보물로서 인정하고 있으나, ☒☒부, ◆◆ 지침에서는 ◆◆◆◆증권 및 담보물의 보험기간을 설정하고 있지 않고 있는 것으로 확인되었으며, 「국제징수법」이 20**년 전부개정되었음에도 인용 조문을 현행화하지 않고 있었다.

따라서, 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」에 따른 재활용 또는 회수부과금의 부과·징수 및 체납관리 업무와 관련하여 현재 시행 중인 「국제징수법」을 준용한 절차의 개선과 인용 조문의 현행화 등 ☒☒부, ◆◆ 지침의 개정이 필요한 것으로 확인되었다.

4. 관련자(부서) 의견

◆◆◆◆◆◆◆부에서는 업무수행의 근거가 되는 ☒☒부 고시 및 ◆◆ 지침의 부과·징수 및 채납 관리 업무와 관련된 법규·조항 등 현행화를 위해, 지침 개정 절차와 일정에 따라 ☒☒부와 협의 및 개정 의견을 제시하여 반영되도록 노력하겠다는 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

자원순환본부장(☐☐☐☐☐처장)은 「전기·전자제품 및 자동차의 자원순환에 관한 법률」 제18조에 따른 전기·전자제품의 재활용부과금과 같은법 제18조의 2에 따른 회수부과금의 부과·징수와 관련하여 ☒☒부 및 ◆◆ 지침이 현행 「국세징수법」에서 정하는 절차와 납세담보 및 인용 조문 등이 현행화될 수 있도록 ☒☒부와 협의하시기 바랍니다. **【통보】**